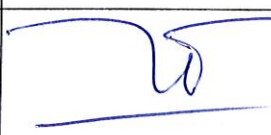


HỆ THỐNG QUẢN LÝ MEEC

**QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG,
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT**

Soạn thảo	Kiểm tra	Ban ISO	Phê duyệt
Phạm Thị Bông	Nguyễn Thành Duy		Nguyễn Hồng Liên
			

Lưu ý:

Tài liệu này là tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng. Không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo Công ty.

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR09
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 2/9

MỤC LỤC

BẢNG KIỂM SOÁT	3
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI	4
I. MỤC ĐÍCH:.....	5
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:.....	5
III. ĐỊNH NGHĨA:.....	5
IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN	5
V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN.....	5
VI. NỘI DUNG QUY TRÌNH:.....	6
6.1 Lưu đồ tiến trình thực hiện:.....	6
6.2 Diễn giải	7
6.2.1 Phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:	7
6.2.2 Hợp bộ phận, đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất	7
6.2.3 Gửi báo cáo Ban Giám đốc:	7
6.2.4 Hợp Hội đồng kỷ luật lao động Công ty:	7
6.2.5 Xác định hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:	8
6.2.6 Phê duyệt và ký Quyết định kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:	9
6.2.7 Kết thúc và lưu hồ sơ:	9
6.3 Biểu mẫu	9
VII.LƯU HỒ SƠ.....	9

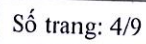
 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT	
	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR09	
	Lần ban hành: 01	
	Số trang: 3/9	

BẢNG KIỂM SOÁT

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

- ☐ Ban KSNB
- ☐ Ban Giám Đốc
- ☐ Phòng Kỹ thuật – Sản xuất
- ☐ Phòng Thương mại Hợp đồng
- ☐ Phòng Kế hoạch Sản xuất
- ☐ Phòng Hành chính Nhân sự
- ☐ Phòng Tài chính Kế toán
- ☐ Phòng Dịch vụ khách hàng

Ngày hiệu lực: 01/12/2024



Ngày hiệu lực: 01/12/2024

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR09
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 5/9

I. MỤC ĐÍCH:

- Hướng dẫn trình tự xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, nội qui, qui định của Công ty.
- Áp dụng các hình thức kỷ luật, trách nhiệm vật chất nhằm duy trì trật tự, kỷ cương, răn đe và ngăn ngừa sự tái diễn các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, nội qui, qui định của Công ty.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy trình này là một trình tự các công việc hay các thủ tục sẽ áp dụng xử lý người lao động khi có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, nội qui, qui định của Công ty.
- Đối tượng áp dụng: Toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng.

III. ĐỊNH NGHĨA:

- **Công ty:** Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng.
- **Phòng HCNS:** Phòng Hành chính nhân sự Công ty.
- **Bộ phận:** các Phòng ban, Chi nhánh trong Công ty.
- **Trưởng bộ phận:** Trưởng các Phòng ban trong Công ty.

IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Tiêu chuẩn ISO 9001 hiện hành
- Bộ Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà Nước
- Nội quy lao động hiện hành của Công ty
- Thỏa ước lao động tập thể của Công ty

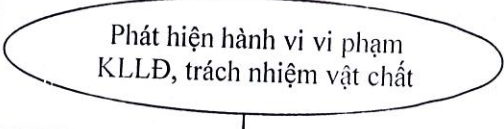
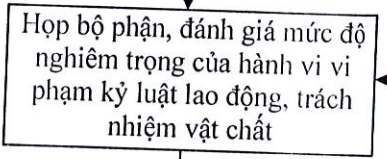
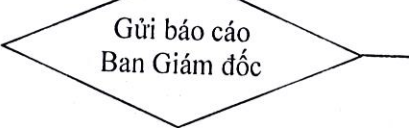
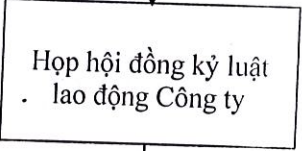
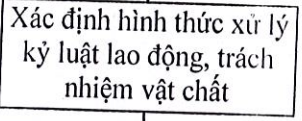
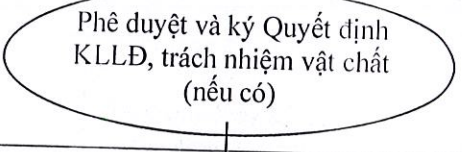
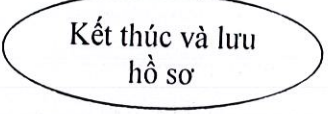
V. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

- Trưởng bộ phận nơi người lao động vi phạm có trách nhiệm xác nhận nhân sự của mình trước khi tiến hành các trình tự xử lý và chủ động đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất liên quan (nếu có).
- Phòng HCNS có trách nhiệm phối hợp/điều phối giải quyết theo đúng các quy định của quy trình này.

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR09
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 6/9

VI. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

6.1 .Lưu đồ tiến trình thực hiện:

Bộ phận thực hiện	Tiến trình	Mô tả công việc/ Tài liệu
- Ban LĐ - Phòng HCNS - Bộ phận quản lý trực tiếp - Người lao động.		Mục 6.2.1 MEEC-QMS-ADM-PR09-F01
- Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp nơi có người LĐ vi phạm - Đại diện Phòng HCNS - Người LĐ vi phạm - Nhân sự thuộc bộ phận đó		Mục 6.2.2 MEEC-QMS-ADM-PR09-F02 MEEC-QMS-ADM-PR09-F03
- Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp nơi có người LĐ vi phạm - Phòng HCNS.		Mục 6.2.3
- Ban Giám đốc - Đại diện Công đoàn - Trưởng phòng HCNS - Trưởng bộ phận nơi có người LĐ vi phạm - Người LĐ vi phạm - Các cá nhân liên quan khác		Mục 6.2.4 MEEC-QMS-ADM-PR09-F04
- Hội đồng kỷ luật lao động Công ty.		Mục 6.2.5
- Phòng HCNS - Ban Giám đốc		Mục 6.2.6
- Phòng HCNS - Bộ phận trực tiếp nơi có người LĐ vi phạm		Mục 6.2.7

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR09
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 7/9

6.2 Diễn giải

6.2.1 Phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:

- 6.2.1.1 Các bộ phận, các cá nhân có thẩm quyền trong toàn Công ty phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất có trách nhiệm lập Biên bản ghi nhận sự việc (MEEC-QMS-ADM-PR09-F01).
- 6.2.1.2 Các bộ phận, các cá nhân có thẩm quyền tiến hành gửi Biên bản ghi nhận sự việc về Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp cá nhân vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

6.2.2 Hợp bộ phận, đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:

- 6.2.2.1 Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để người vi phạm kỷ luật kiểm điểm trước tập thể bộ phận mình.
- 6.2.2.2 Người (nhóm người) vi phạm viết bản kiểm điểm (MEEC-QMS-ADM-PR09-F02).
- 6.2.2.3 Biên bản họp bộ phận (MEEC-QMS-ADM-PR09-F03) nêu rõ các vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của người lao động, đánh giá mức độ nghiêm trọng của vi phạm.
- 6.2.2.4 Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi hồ sơ về Phòng HCNS gồm: Biên bản ghi nhận sự việc; Bản kiểm điểm; Biên bản họp bộ phận; Các tài liệu có liên quan.

6.2.3 Gửi báo cáo Ban Giám đốc:

- 6.2.3.1 Trường hợp Ban Giám đốc xét thấy vụ việc ở mức nhẹ, chưa tới mức đưa ra Hội đồng kỷ luật Công ty xem xét thì Ban Giám đốc có thể gửi văn bản/email/điện thoại nhắc nhở tới bộ phận nơi có người lao động vi phạm. Và vụ việc được xem như kết thúc.
- 6.2.3.2 Trường hợp xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản, khả năng gây ra tai nạn lao động cao làm hoặc vi phạm về quản lý ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty,... thì Phòng HCNS chuẩn bị các hồ sơ trình Hội đồng kỷ luật lao động Công ty bao gồm: Biên bản ghi nhận sự việc; Bản kiểm điểm cá nhân vi phạm; Biên bản họp bộ phận quản lý trực tiếp người lao động vi phạm, các tài liệu hồ sơ chứng cứ có liên quan đến việc xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Văn bản thông báo 03 lần trong trường hợp người lao động vi phạm vắng mặt.

6.2.4 Hợp Hội đồng kỷ luật lao động Công ty:

- 6.2.4.1 Người lao động vi phạm được Hội đồng kỷ luật lao động Công ty thông báo bằng email/điện thoại hoặc văn bản trước 05 ngày làm việc về thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp Hội đồng kỷ luật lao động Công ty.
- 6.2.4.2 Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự theo Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật Công ty. Trường hợp Hội đồng kỷ luật lao động đã 3 lần thông báo bằng email/điện thoại hoặc văn bản, mà người lao động vi phạm không có mặt thì Hội đồng kỷ luật lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động vi phạm đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật như nghỉ ốm đau, đang bị tạm giữ, tạm giam,... theo quy định của Luật lao động. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản (MEEC-QMS-ADM-PR09-F04) và được thông qua các

thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

6.2.5 Xác định hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:

6.2.5.1 Hội đồng kỷ luật lao động Công ty căn cứ mức độ nghiêm trọng của vụ việc để đề xuất các hình thức kỷ luật tuân thủ theo quy định của Bộ luật lao động và Nội quy lao động bao gồm:

- + Hình thức kỷ luật Khiển trách, cảnh cáo.
- + Hình thức kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương không quá 06 tháng;
- + Hình thức cách chức;
- + Hình thức sa thải, chấm dứt HĐLĐ.

6.2.5.2 Trường hợp xử lý bồi thường trách nhiệm vật chất, Hội đồng kỷ luật Công ty đề xuất các hình thức bồi thường như sau:

- Người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương thực nhận ghi trong bảng lương của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hàng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động (Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không quá 30% tiền lương hàng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập) do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản vật tư với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.
- Người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường (Có thể áp dụng bằng hình thức bồi thường một lần hoặc khấu trừ hàng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động căn cứ theo điều kiện thực tế của người lao động) khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản vật tư với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;
 - b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản vật tư của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;
 - c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động (không có giải trình thuyết phục theo thực tế).
- Trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.
- Trong trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại chính bằng dụng cụ, thiết bị, tài sản vật tư đã làm hư hỏng, mất mát thì các dụng cụ, thiết bị, tài sản vật tư đó phải có bảo hành, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có cùng nhà sản xuất, có cùng mẫu mã, chủng loại và trong tình trạng hoạt động tốt, mới 100%.
- Trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT	Mã tài liệu: MEEC-QMS-ADM-PR09
		Lần ban hành: 01
		Số trang: 9/9

sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.

6.2.6 *Phê duyệt và ký Quyết định kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:*

6.2.6.1 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật lao động phải có văn bản với đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia gửi cho Ban Giám đốc Công ty.

6.2.6.2 Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản của Hội đồng kỷ luật lao động, Ban Giám đốc Công ty phải ra quyết định kỷ luật, trách nhiệm vật chất bằng văn bản đối với người lao động vi phạm.

6.2.6.3 Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng HCNS gửi Quyết định kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đến người lao động vi phạm để thực hiện. Trường hợp sa thải hoặc chấm dứt HĐLĐ do vi phạm kỷ luật thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định Phòng HCNS phải gửi quyết định kỷ luật cho Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kèm theo biên bản xử lý kỷ luật lao động.

6.2.7 *Kết thúc và lưu hồ sơ:*

Phòng HCNS có trách nhiệm cập nhật, lưu lại và theo dõi việc thực hiện các hồ sơ, giấy tờ quan đến các vụ việc vi phạm kỷ luật lao động để lưu trữ lưu.

6.3 Biểu mẫu

STT	Số biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Ghi chú
1	MEEC-QMS-ADM-PR09-F01	Biên bản ghi nhận sự việc	
2	MEEC-QMS-ADM-PR09-F02	Bản kiểm điểm	
3	MEEC-QMS-ADM-PR09-F03	Biên bản họp bộ phận	
4	MEEC-QMS-ADM-PR09-F04	Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất	

VII. LƯU HỒ SƠ

Stt	TÊN TÀI LIỆU	KÝ HIỆU	THỜI GIAN LƯU
1	Biên bản ghi nhận sự việc	MEEC-QMS-ADM-PR09-F01	Không xác định
2	Bản kiểm điểm	MEEC-QMS-ADM-PR09-F02	Không xác định
3	Biên bản họp bộ phận	MEEC-QMS-ADM-PR09-F03	Không xác định
4	Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất	MEEC-QMS-ADM-PR09-F04	Không xác định

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BIÊN BẢN

Về việc ghi nhận sự việc

Vào lúc....., ngày.....tháng.....năm....., tại

- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản.....

- Họ tên, đơn vị, chức vụ người (nhóm người) bị lập biên bản.....

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

- Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:.....

- Diễn biến của vụ việc xảy ra:

- Ước tính thiệt hại về vật chất (nếu có):

- Tang vật (nếu có):

- Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)

Biên bản này được lập thành 2 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do người (nhóm người) bị lập biên bản giữ.

**Người
lập biên bản**
(ký ghi rõ họ tên)

**Người
chứng kiến**
(ký ghi rõ họ tên)

**Trưởng bộ phận/
Quản lý trực tiếp**
(ký ghi rõ họ tên)

**Người (nhóm người)
bị lập biên bản**
(ký ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Tôi tên.....

Đơn vị.....

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

Theo yêu cầu của lãnh đạo bộ phận, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

.....

.....

.....

.....

.....

Xác định lỗi:

.....

Nguyên nhân sai phạm:

.....

.....

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

.....

Tự nhận hình thức kỷ luật và cam kết:

.....

.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Người viết kiểm điểm

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BIÊN BẢN

Về việc họp bộ phận đề nghị xử lý vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Tên bộ phận:.....

Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Ông/bà:.....

.....

.....

Thời gian, địa điểm họp

Chủ trì cuộc họp:.....

Thành phần tham dự:.....

Các thành viên nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Ông/bà:.....

Nội dung cuộc họp bao gồm:

1. Chủ trì cuộc họp đọc biên bản ghi nhận sự việc và tóm tắt nội dung sự việc xảy ra.

2. Người lao động bị xem xét kỷ luật tự đọc biên bản kiểm cá nhân.

3. Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người lao động bị xem xét kỷ luật:

Cuộc họp kết thúc lúcgiờ.....phút, ngày.....tháng.....năm.....

Chủ trì cuộc họp

Thư ký ghi biên bản

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BB-MEEC

Quảng Ngãi, ngày.....tháng.....năm

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:giờ.... ngày.....tháng.....năm.....
- Địa điểm:

II. Nội dung:

Hội đồng kỷ luật Công ty MEEC họp xử lý

.....

.....

III. Thành phần tham dự:

+ Ban Giám đốc Công ty và đại diện các Phòng ban liên quan:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

+ Đại diện BCH Công đoàn:

- Ông/Bà
- Ông/Bà

+ Đương sự vi phạm:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

+ Người bào chữa cho đương sự (nếu có):

- Ông/Bà

+ Người làm chứng (nếu có):

- Ông/Bà

+ Thư ký cuộc họp:

- Ông/Bà

IV. Diễn biến, nội dung cuộc họp:

1. Đương sự trình bày bản kiểm điểm diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động.... trong trường hợp đương sự không có bản kiểm điểm cá nhân thì người sử dụng lao động trình bày biên bản ghi nhận sự việc xảy ra hoặc phát hiện.

2. Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động (cần ghi rõ một số nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động..... Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền Đồng Việt Nam), phương thức bồi thường....

3. Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dung có liên quan đến sự việc xảy ra.

4. Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời, người bảo chữa cho đương sự (cần ghi rõ việc người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động đúng hay sai với quy định của pháp luật).

5. Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động.

Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường.

6. Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có).

Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực và chính xác. Biên bản được làm cơ sở để Giám đốc Công ty ra quyết định xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đối với các đương sự và thông báo rộng rãi đến toàn thể CBCNV trong Công ty.

Kết thúc cuộc họp vào lúc..... giờ..... ngày.... tháng.... năm.....

Biên bản này đã được các thành viên tham dự cuộc họp thông qua tại cuộc họp.

Chủ tọa

Thư ký

Các thành viên tham gia:

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....

Người lao động vi phạm:

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....

Ông/Bà.....